

Delitos Informáticos

Gonzalo Iglesias, Abogado

Grooming

ARTICULO 131. - Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la mismo

- Es un delito doloso
- Se perfecciona con la mera comunicación
- Tiene un componente teleológico
 - Problemas de prueba
 - Compatibilidad con el resto del código

Estafas Informáticas

- Estafa: Es la disposición patrimonial ruinosa obtenida mediante un ardid o engaño sobre la víctima o un tercero
- Sistema del código
 - Art 172: Definición generica
 - Art 173: Casos particulares
 - Desde el punto de vista de los delitos informáticos nos interesan dos incisos
 - Inc 15: Estafas cometidas con tarjetas de crédito y débito
 - Inc 16: Estafas informáticas

Estafas infomáticas

- Inc 15: El que defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando la misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño, o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operación automática
 - La utilización de los datos debe ser de la tarjeta
- El que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos.
 - Metodo del Salami
 - Implica la modificación del funcionamiento del sistema
- El problema del Phishing

Acceso no autorizado

ARTICULO 153 BIS. - Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses, si no resultare un delito más severamente penado, el que a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido. La pena será de un (1) mes a un (1) año de prisión cuando el acceso fuese en perjuicio de un sistema o dato informático de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros.

- Es un delito subsidiario y doloso
 - El problema de los test de seguridad
- El concepto de sistema restringido
- Tiene una forma agravada

Interrupción de correspondencia

Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses el que abriere o accediere indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una comunicación electrónica, una carta, un pliego, un despacho u otro papel privado, aunque no esté cerrado; o indebidamente suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o una comunicación electrónica que no le esté dirigida.

En la misma pena incurrirá el que indebidamente interceptare o captare comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema de carácter privado o de acceso restringido.

Interrupción de Correspondencia

- Es un delito doloso
- Es de competencia federal y dependiente de instancia privada
- Es tecnológicamente neutro
- Implica un acceso no autorizado
 - E mail laboral
 - Sistemas de monitoreo y seguridad
- Dos formas agravadas
 - Divulgación del contenido
 - Autor funcionario publico

Daño Informático

Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado.

En la misma pena incurrirá el que alterare, destruyere o inutilizare datos, documentos, programas o sistemas informáticos; o vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujere en un sistema informático, cualquier programa destinado a causar daño

Daño Informático

- Es un delito doloso
- Dos figuras
 - El daño propiamente dicho
 - La distribución de código malicioso
- Tiene formas agravadas (3 meses a 4 años)
 - Cuando se dirige a autoridades para impedimento o venganza
 - Cuando recae en sistemas publicos o destinados a servicios de salud, de comunicaciones, de provisión o transporte de energía, de medios de transporte u otro servicio público

Delitos sobre bancos de datos

Será reprimido con la pena de prisión de un (1) mes a dos (2) años el que:

1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales;
2. Ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley.
3. Ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales.

Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) año